



Besluit

Besluit Holthausen Clean Energy B.V. Vergunning levering gas aan kleinverbruikers

Kenmerk	ACM/UIT/126176
Zaaknummer	ACM/17/000209
Datum	27 juli 2017

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers aan Holthausen Clean Energy B.V..

I. Aanvraag en procedure

- Op 1 februari 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een aanvraag voor een vergunning ingediend¹(hierna: aanvraag).
- Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van Holthausen Clean Energy B.V. om gas te leveren aan kleinverbruikers².
- Op 2 februari 2017 heeft de ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Holthausen Clean Energy B.V..

Op 8 februari 2017 heeft de ACM Holthausen Clean Energy B.V. de kans gegeven de aanvraag aan te vullen. De ACM heeft de beslistermijn opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van de uitnodiging om de aanvraag aan te vullen. Op 2 maart 2017 heeft er bij de ACM een gesprek plaatsgevonden. Vervolgens is er verschillende malen schriftelijk contact geweest. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft Holthausen Clean Energy B.V. op verzoek van de ACM ook de nodige aanvullende gegevens verstrekt³.

- Op 17 juli 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. alle ontbrekende stukken en informatie aangeleverd die nodig waren voor de beoordeling. Hiermee bevatte de aanvraag van Holthausen Clean Energy B.V. op dat moment de vereiste gegevens en documenten op grond van het 'Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers'⁴ (hierna: het Besluit).
- Op 17 juli 2017 heeft Holthausen Clean Energy B.V. alle vragen over de organisatorische, technische en financiële kwaliteit voldoende beantwoord.

¹ Artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.

² Als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet.

³ Als bedoeld in artikel 45, eerste lid sub a, van de Gaswet

⁴ Artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers.

II. Juridisch Kader

6. Het is verboden om zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m³(n) per uur. Dit wordt bepaald in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet.
7. De minister van Economische Zaken (hierna: de minister) verleent op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet een vergunning aan een aanvrager die voldoende aantoont dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁵ heeft de minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
9. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁶ heeft de Directie Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met de Gaswet voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben. De directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.
10. In het Besluit zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt. Hierin staan de inhoudelijke en procedurele regels waaraan een vergunningaanvrager zich moet houden.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

11. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt. Op deze criteria gaat de ACM verder in onder het kopje 'Beoordeling' in onderdeel III (zie hieronder).

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

12. Een aanvraag moet bij de ACM worden ingediend op grond van artikel 2, eerste lid, van het 'Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers'. In artikel 2 van het Besluit staat welke gegevens de aanvraag ten minste moet bevatten. De ACM vraagt om aanvullende gegevens⁷ als dat voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is.

⁵ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333.

⁶ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697.

⁷ Artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

III Beoordeling

Introductie

13. De ACM beoordeelt hieronder of Holthausen Clean Energy B.V. voldoende heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten⁸. De ACM beoordeelt verder of Holthausen Clean Energy B.V. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen uit hoofdstuk 5 van de Gaswet.

Nakoming van de verplichtingen in hoofdstuk 5 Gaswet

14. In artikel 3, eerste lid, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.

Inkoop- en transportcontracten

15. De aanvrager moet in staat zijn om op betrouwbare wijze gas te leveren aan iedere kleinverbruiker die daarom vraagt⁹. De wet eist daarom van de aanvrager dat hij over de juiste inkoop- en transportcontracten beschikt. Holthausen Clean Energy B.V. heeft een overeenkomst gesloten voor de verkoop en de levering van gas en aanverwante diensten. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. deze overeenkomsten voor voldoende lange termijn is aangegaan. Verder is de ACM van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V., gelet op de afzetprognoses, in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze gas aan iedere kleinverbruiker te leveren. Holthausen Clean Energy B.V. heeft dus voldoende aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

16. In artikel 3, tweede lid, onderdeel a tot en met d, van het Besluit staat wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Overbrugging uitgaven en inkomsten

17. De aanvrager moet financieel in staat zijn om de tijd tussen uitgaven voor inkoop van gas en transportcapaciteit, en de inkomsten van kleinverbruikers te overbruggen¹⁰. Om dit aan te tonen heeft Holthausen Clean Energy B.V. een openingsbalans en een gespecificeerd kasstroomoverzicht naar de ACM gestuurd. Op basis van deze informatie is de ACM van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. voldoende heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

18. De aanvrager moet¹¹ een goede algemene en financiële administratie voeren en zorgen dat hierop een goede interne of externe controle plaatsvindt. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen. De ACM baseert zich hierbij op de gegevens en documenten die de aanvrager heeft aangeleverd, en met name op het Assurance-rapport van een onafhankelijke accountant.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

19. De aanvrager mag niet in staat van faillissement verkeren en hem mag geen surseance van

⁸ Artikel 45, eerste lid, van de Gaswet jo. artikel 3 van het Besluit.

⁹ Artikel 3, eerste lid, van het Besluit.

¹⁰ Artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit.

¹¹ Artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit.

betaling zijn verleend¹². Holthausen Clean Energy B.V. heeft dit naar het oordeel van de ACM voldoende aangetoond aan de hand van een verklaring van de rechtbank Groningen van 10 februari 2017¹³.

Redelijke voorwaarden

20. De ACM beoordeelt of een aanvrager redelijke voorwaarden hanteert. De voorwaarden moeten voldoen aan artikel 3, derde lid van het Besluit, onderdelen a tot en met d.

Offertes en overeenkomsten/ betalingsregeling/ regeling voor het opzeggen en ontbinden

21. De aanvrager moet duidelijke offertes en overeenkomsten gebruiken voor de uitvoering van zijn bedrijf¹⁴. Hij moet hierin aangeven welke tarieven hij hanteert en wat de opbouw daarvan is. Daarnaast moet de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteren en ook een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten¹⁵. Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond dit te doen aan de hand van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond dat het aan deze vereisten voldoet.

Klachten- en geschillenregeling

22. De aanvrager moet in staat zijn om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen¹⁶. Holthausen Clean Energy B.V. heeft een goede interne klachtenprocedure laten zien. Ook heeft Holthausen Clean Energy B.V. bewijs geleverd dat het geregistreerd is bij de Geschillencommissie Energie en bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond aan de vereisten te voldoen.

IV. Besluit

23. De ACM is van oordeel dat Holthausen Clean Energy B.V. heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak. De ACM acht Holthausen Clean Energy B.V. in staat om de verplichtingen na te komen als in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet staat opgetekend.
24. De ACM verleent namens de minister aan Holthausen Clean Energy B.V. een vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers¹⁷.
25. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Holthausen Clean Energy B.V. blijvend voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening. Vinden er wijzigingen plaats in gegevens en documenten die Holthausen Clean Energy B.V. bij de aanvraag had verstrekt, dan geeft Holthausen Clean Energy B.V. die direct door aan de directeur van de Directie Consumenten. Dit geldt voor tenminste de wijzigingen in de documenten en gegevens, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdelen b, e, f en g, van het Besluit. Maar ook voor de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn huidige en verwachte financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.

¹² Artikel 3, tweede lid, onderdeel c en d, van het Besluit.

¹³ Op basis van de registers, als bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet

¹⁴ Artikel 3, derde lid, onderdeel a, van het Besluit.

¹⁵ Artikel 3, derde lid, onderdeel b en c, van het Besluit.

¹⁶ Artikel 3, derde lid, onderdeel d, van het Besluit.

¹⁷ Artikel 45, eerste lid, van de Gaswet en het Besluit.

26. Holthausen Clean Energy B.V. moet jaarlijks zijn jaarrekening aan de directeur van de Directie Consumenten van de ACM sturen. Dit moet gebeuren binnen één maand nadat de jaarrekening is vastgesteld¹⁸.
27. De minister kan de vergunning intrekken als Holthausen Clean Energy B.V. niet langer meer voldoet aan de wet¹⁹, het Besluit of de voorschriften die bij het Besluit zijn gesteld, of om andere redenen.
28. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website.
29. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het bekend is gemaakt²⁰.

Den Haag, 18 juli 2017

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:

w.g.

ir. E.J. Hummelen
Teammanager Directie Consumenten

¹⁸ Artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek.

¹⁹ Artikel 47, eerste lid, van de Gaswet.

²⁰ Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.